

1500303-89.2021.8.26.0555

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Benedito Morello

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Indiciado:

DAVID APARECIDO GAVASSA FILHO e outro

Réu Preso

Aos 14/02/2022, às 17:40h, na sala virtual de audiências da 1ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Antonio Benedito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

1ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - 13560-648 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL

Processo nº:

1500303-89.2021.8.26.0555

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Indiciado:

DAVID APARECIDO GAVASSA FILHO e outro

Réu Preso

Aos 14/02/2022, às 17:40h, na sala virtual de audiências da 1ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Antonio Benedito Morello, comigo Oficial Maior ao final nomeado(a), foi aberta a teleaudiência de audiência preliminar nos autos da ação entre as partes em epígrafe, que em virtude da pandemia de COVID-19 e das restrições de acesso de pessoas ao prédio do Fórum, conforme determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos da Resolução CNJ 314/2020 e Recomendação 62/2020-CNJ, Provimentos CSM nº 2554/2020, 2557/2020, 2561/2020 2563/2020 e 2564/2020, Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020, será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Microsoft/Teams. Cumpridas as formalidades legais, verificou-se a conexão no lobby da sala virtual do Dr. Mário José Corrêa de Paula, Promotor de Justiça, bem como do autor do fato DAVID APARECIDO GAVASSA FILHO acompanhado de seu defensor, Dr. José Salustiano de Moura, OAB 101795. O dr. Promotor de Justiça propôs a aplicação imediata de pena pecuniária de um salário mínimo ou na prestação de 30 (trinta) horas de prestação de serviços à comunidade, em local a ser estabelecido pelo Juízo, a ser cumprido dentro do prazo de sessenta (60) dias. Pelo autor da infração, assistido do defensor, foi dito que aceitava a proposta de pena oferecida pelo Ministério Público, optando pela pena de prestação de serviços à comunidade. O M. M. Juiz decidiu: Vistos. Trata-se da prática infracional do artigo 33, § 3º, da Lei

11.343/06. O Ministério Público propôs a aplicação imediata de pena restritiva de direito, que foi aceita pelo acusado. Posto isto, considerando que estão preenchidos os requisitos previstos na Lei 9.099/95, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO e aplico ao infrator DAVID APARECIDO GAVASSA FILHO a pena restritiva de direito de 30 (trinta) horas de prestação de serviços à comunidade, em local a ser estabelecido pelo Juízo, a ser cumprido dentro do prazo de sessenta (60) dias, em local a ser determinado pela Central de Penas e Medidas Alternativas Regional, por haver infringido o artigo 33, § 3º, da Lei 11.343/06. O autor do fato sai cientificado que deverá se apresentar na Central de Penas Alternativas. Cópia deste termo servirá de ofício à Central de Penas Alternativas e deverá ser encaminhado ao defensor do acusado por e-mail (fls. 240). Neste ato o autor do fato informa seu endereço CDHU – Rua da Paz (apartamento 123 - condomínio 4 – bloco 01 – telefone 99446-3926). Dá-se a presente sentença por publicada nesta solenidade, saindo intimados os interessados presentes. Todas as ocorrências foram captadas e gravados pelo sistema virtual, através do software Microsoft Teams, cujas gravações ficam disponibilizadas no sistema SAJ através do presente termo de audiência, tudo em conformidade com o Comunicado Conjunto 1350/2020. NADA MAIS. Eu, Cassia Maria Mozaner Romano, digitei e subscrevi.

Antonio Benedito Morello
Juiz de Direito
(assinatura digital)